一、权力分立原則

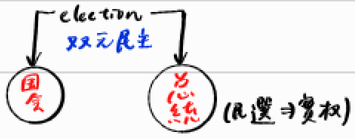
1、立法 vs 行政

2、立法 vs 司法

3、中央 vs 地方

4、中央政府体制

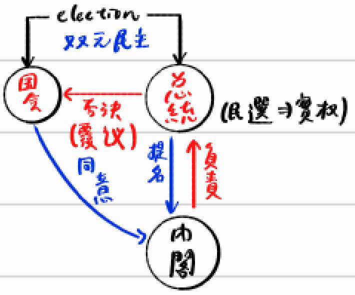
(1) 总統制


election
双元民主
国会
总統
(民選→實权)

A、元首&行政首長合一

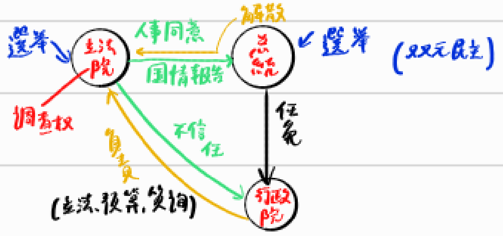
B、人民直接選举→对人民直接負責

C、任期固定


election
双元民主
国会
总統
(民選→實权)
否決
(覆议)
同意
提名
負責
內閣

(2) 內閣制

(3) 半总統制；行政院之民主非來自立法院，卻須对立法院負責？


選举
立法院
人事同意
解散
國情報告
总統
選举
(双元民主)
調查权
任免
不信任
負責
(立法、預算、質詢)
行政院

5、立法 vs 行政

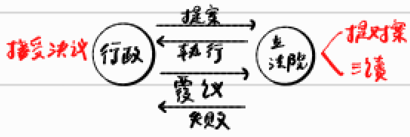
(1) 权力制衡原則

A、抵抗其他机关妨礙

B、行使与其相對之憲法职权

C、不得妨礙其他机关

(2) 立法（法律案）


撤銷決议
行政
提案
執行
覆议
失敗
立法院
提对案
三读

A、提案：行政+立法

B、三读：立法

c、覆议：憲增§3Ⅱ(2)

a、立法院決议之法律案、預算案、條約案 (§63)

b、行政院认為窒礙難行

c、總統核可，10日內送

d、立法院 ½同意續決，行政院接受

(3)預算 (普辨1万?)

A、行政部門→責任政治 (施政方針)

B、立法部門

a、預算案=措施性法律

b、審议方式≠法律案 (§63)

c、不得增加支出 (§70) ⇒移請行政院變更

C、預算款項間移動增減 (J391：違憲，責任難以歸屬)

D、行政院不執行？(J520：核四停建案⇒預算執行案)

a、預算案得覆议

b、執行預算无自由形成空間 (預算 = 措施性法律)

c、歲出/入 & 未來承諾之授权規範 ⇒設定上限及動支目的

↳課予執行机关义務

(A) 会计与執行程序

(B) 決算及審计監督

d、停止執行 (J520)：取決於法定預算之類型

(A) 維持法定机关存續及執行其職務之經費 (J632)

(B) 含义務裁量：无變更重要國策，且符合正當目的或因應特殊事故

(C) 有變更重要政策、施政方針：立法院有參與权 ⇒反对停止時有拘束力

(D) 无法解決移請總統協调

(4) 質询、邀請備询、調查

A、質询：限行政院成員 (憲增§3Ⅱ①後) ⇒發動人：個別立委

B、邀請備询：所有人 (憲§67Ⅱ) ⇒發動人：委員会

> 以对方意願為前提主动提供

C、关係院院長列席陳述意見 (憲§71)

D、J461：參谋總長 ✓ 三院院長、独立机关不得備询

E、調查权 (J325、J585、J729)

a、行使主体：院会，不得概括授予其內部委員会行使（院会≠委員会）⇒須院会決议明確授权方得行使

b、行使对象：所有人

→权力分立原則　　→（強制手段）

c、制度：強制獲取立法相关資訊⇒自行取得 ⟷ 質权、備詢：权力制衡、民主課責⇒外部提供

d、无明文規定，係通过釋字承认而存在

e、質詢权之界線

(A) 性質：制衡、課責 → 国会資訊权 → 從外界獲得資訊：政府提供完整且準確答覆之义務

→行政院長各部会首長

(B) 範圍：政府依职权所知悉的事項（和行政权相关）：职权範圍＋合理努力

(C) 界線：從权力分立推導

(a) 立法院的憲法职权

(b) 其它法院之核心功能

(c) 国家安全、依法应秘密事項（J461）

(d) 個人权利

(e) 113憲判9

i、行政院对立法院負責：政治責任≠法律責任

ii、負責≠從屬关係⇒立法院亦无一般性凌駕於行政院之上的憲法地位

iii、答詢範圍爭议⇒政治解決

iv、憲法忠誠义務：立法院、行政院政治協商

v. 協商未果：不信任案（政治責任中最嚴重後果）

vi、不得单独擴張憲法职权，ex：

(i) 妨礙其他憲法机关的职权行使

(ii) 強制行政首長其他作為或不作為义務

(iii) 自我授权且单方決定行政首長究竟是否有不予答詢或揭露資訊之正当理由

(iv) 科处刑罰、行政罰

f、質詢≠邀請備詢≠調查

g.方式

→院会、委員会之決议（参考資料、文件原本）

(A) 文件、資料調取权（J325：文件＋資料、J729：不干預其他机关职权及司法個案⇒不可調閱偵查中之卷证（反之，結案则可以））

(B) 人民或政府人員詢問权（J585）：院会/依法設立之調查委員会，決议＋法律保留、议会自律＋民主原則

↳ 違反义務之处罰：罰鍰

h、憲法依据：§67Ⅱ（邀請備詢）：本質上錯误

(5) 立法院 vs 監察院 (J325) / 立法院 vs 司法权 (J585) → 政治+憲法上重大意义

A、監察院：弹劾、糾举、糾正 → 调查权 (J325)

B、立法院：与憲法有重大关聯 → 文件调閱权、调查权 (J325)

a、议案涉及事項

b、不含檢查官之刑事偵查权及法官之審判权 (J585)

c、限制

(A) 国家机关独立行使职权受憲法保障者

(B) 法官、檢察官、考委、監委

(C) 行政特权：可能影响或干預行政部門有效運作

} 超出立院职权範圍

(6) 许玉秀一部協同一部不同意見書

A、立法院与政府間失去互信 → 立法院須有独立取得資訊之方式

B、可將调查权視作非常態之資訊权

C、调查权之目的為政治制裁，非法律制裁，本質為政党鬥爭

D、就此政党鬥爭之特質，符合权力分立

(7) 许宗力不同意見書：同一事件，立法監察同時调查 → 程序不經濟

(8) 人民无配合调查权行使之义務 (113.9) → 比例原則↑

(9) 立职§59-1 混淆调查权、邀请備询

(10) 立职法爭议

A、文件调取、人員询問：違反J325、585、729

B、立职§45Ⅱ：此為院会职权，非调查委員会

C、§47：侵害人民基本权+逾越权限範圍

D、§48：调查权係針对机关，非公務員

E、113.9：调查权之行使有逾越憲法之爭议時，应政治協商或憲訴，不得逕為行使

F、§50-1、§50-2：人民权利无須經主席同意

G、聽证=邀请備询？调查？

a、J461：公聽会 (立职§54) / §67Ⅱ：聽证会 (立职§59-1Ⅱ)

b、113.9：此皆為邀请備询 → 正当理由得拒絕回應，且為政治責任，非法律責任

c、立职§59-5 Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ：无法律责任、Ⅳ：送弹劾干預監察权

若是调查权聽证会上之虛偽陳述，則法律責任可討論

d、刑法§141-1 (113.9：行政责任，非法律责任)

(11) J632：人事同意权

A、憲法忠诚义務；避免政治僵局導致机关停擺

B、消極不行使 ↗違反

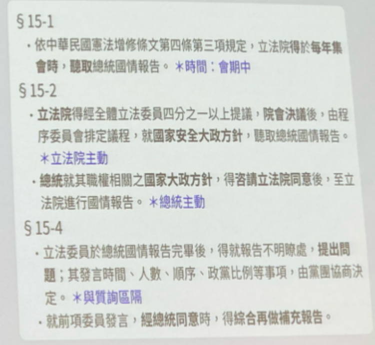
C、不同意≠不予審查

D、立职§29-1 ⇒ 直接不同意即可，不应不審查

6、立法 vs 总統

(1) 2000修憲§4Ⅲ：得聽取

(2) 立职 2008修改：具体化修憲條文



§15-1

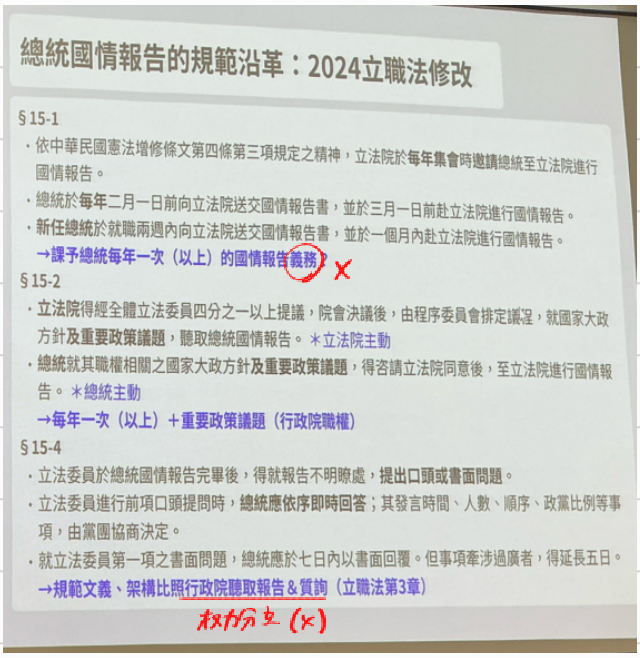
- 依中華民國憲法增修條文第四條第三項規定，立法院得於**每年集會時**，**聽取**總統國情報告。 ＊時間：會期中

§15-2

- **立法院**得經全體立法委員四分之一以上提議，**院會決議**後，由程序委員會排定議程，就**國家安全大政方針**，聽取總統國情報告。 ＊立法院主動
- **總統**就其職權相關之**國家大政方針**，得**咨請立法院同意**後，至立法院進行國情報告。 ＊總統主動

§15-4

- 立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，**提出問題**；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。 ＊與質詢區隔
- 就前項委員發言，**經總統同意時**，得綜合再做補充報告。



總統國情報告的規範沿革：2024立職法修改

§15-1

- 依中華民國憲法增修條文第四條第三項規定之精神，立法院於**每年集會時邀請**總統至立法院進行國情報告。
- 總統於**每年**二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。
- **新任總統**於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。

→課予總統每年一次（以上）的國情報告義務？ X

§15-2

- **立法院**得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針**及重要政策議題**，聽取總統國情報告。 ＊立法院主動
- **總統**就其職權相關之國家大政方針**及重要政策議題**，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。 ＊總統主動

→每年一次（以上）＋重要政策議題（行政院職權）

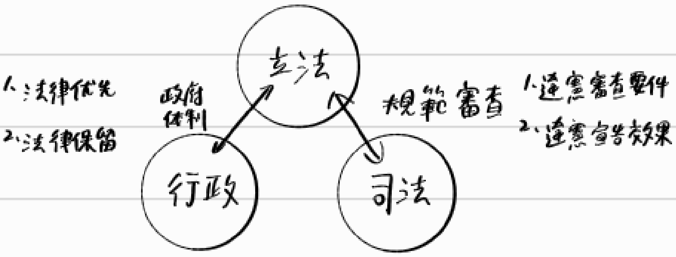
§15-4

- 立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，**提出口頭或書面問題**。
- 立法委員進行前項口頭提問時，**總統應依序即時回答**；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。
- 就立法委員第一項之書面問題，總統應於七日內以書面回覆。但事項牽涉過廣者，得延長五日。

→規範文義、架構比照行政院聽取報告＆質詢（立職法第3章）

权力分立（×）

7、立法 vs 司法



(1) 司法权

A、憲法疑义？（§173、§78）

B、机关爭议

C、法令統一解釋（§78） ex：J349

D、違憲 (§171 II)

E、弹劾总统、副总统

F、政党解散

(2) 憲法法庭 (§173、§79 II、增§5 IV)

A、事後性

B、被动性(不告不理)

C、終局性

例外：少数立委及法官之釋憲聲请权 (目的：使違憲狀態儘早終結)

→only 大法官有

D、集中式審查 (Ger、Tw) / 分散式審查 (US)

E、命令違憲審查 ⇒ 一般法院得拒絕適用 (J137、J216) note：法官依$\overset{\text{憲法、法律}}{\text{法}}$審判 ⇒ 不受命令拘束

(3) 憲訴之類型

A、权限爭议 — $\overset{\text{聲请人}}{\text{国家最高机关}}$ — $\overset{\text{事由}}{\text{行使职权、適用法令、机关权限爭议}}$

B、規範違憲 — {$\overset{\text{人民}}{\text{立委、法官、地方立法/行政、中央最高机关}}$} — {確定裁判，不利終局，適用規範抵觸憲法
行使职权、適用法令、抵觸憲法疑义}

C、統一解釋 — 人民 (少) ex：審判权差異 — 確定裁判，不利終局，適用規範与他法院見解歧異

D、裁判違憲 — 人民、地方自治团体 —

(4) 拘束力

A、不得聲明不服 (憲訴§39)

B、不得更行聲请 (憲訴§40)

C、聲请变更判決 (憲訴§42)

D、所有机关、人民 (憲訴§38)

a、立法怠惰 (J86)

b、政治報復 (J499、113、9)

c、公投 (J748)

d、重複立法 (113、8)

(5) 宣告

A、解散政党 (憲訴§80)

B、弹劾 (憲訴§75)

C、裁判合、違憲

D、規範合、違憲

a、合憲須檢讨

b、違憲嗣後失效

c、單純違憲宣告 (恶法之不法)

d、違憲定期失效

e、以解釋取代立法（J371、J749）：於立法前以解釋暫行之